

MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
k rukám ministra vnitra Mgr. Lubomíra Metnara
Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
ID datové schránky: 6bnaawp
Datovou schránkou

V Ospělově dne 15. srpna 2026

DOPLNĚNÍ STÍŽNOSTÍ ZE DNŮ 15. A 17. ČERVENCE 2026

o novou skutečnost ze dne 14. srpna 2026 a žádost o bezodkladné řídicí a kontrolní opatření

Podatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Navazující věci MV	MV-108890-3/TP-2026; MV-97289-3/TP-2026; MV-114818-2/TP-2026
Policejní spisy	PPR-24960/ČJ-2026-990810; KU-4139/ČJ-2026-2305KM
Nová listina	Úřad vnitřní kontroly PP ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD
Procesní účel	Doplnění již uplatněných námitek; žádost o konkrétní opatření, nikoli nové opakování věci

ROZHODUJÍCÍ VYMEZENÍ

Toto podání neopakuje skutkové ani právní námítky obsažené ve stížnostech ze dnů 15. a 17. července 2026 ani v zásahové žalobě na Ministerstvo vnitra ve věci blanketního vyjádření dne 21. července 2026, čj. MV-114818-2/TP-2026 vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 15 A 44/2026. Předkládá jedinou novou úřední listinu a žádá pouze o odstranění procesní situace, v níž je přezkum předchozího vyřízení Kriminalistickým ústavem znovu vrácen kanceláři ředitele téhož útvaru.

I. NOVÁ SKUTEČNOST ZE DNE 14. SRPNA 2026

Dne 14. srpna 2026 jsem podal Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia České republiky stížnost na dosavadní vyřizování bodu 3 podání ze dne 27. května 2026. Výslovně jsem uvedl, že nežádám, aby kontrolní útvar sám rozhodoval toxikologickou otázku, nýbrž aby přešetřil způsob evidence, postoupení, nečinnosti a dosavadního vyřízení podnětu a zajistil jeho řádné, transparentní a přezkoumatelné projednání.

Úřad vnitřní kontroly byl vyřízením podání pověřen. Ve svém sdělení ze dne 14. srpna 2026 výslovně rozpoznal, že namítám postup, respektive nečinnost Kriminalistického ústavu při vyřizování podání ze dnů 27. května a 29. července 2026. Přesto uvedl, že není věcně příslušný k adekvátní reakci, a celé podání postoupil kanceláři ředitele Kriminalistického ústavu.

„Posouzením pak bylo zjištěno, že v něm poukazujete na postup, respektive nečinnost Kriminalistického ústavu při vyřízení Vašeho podání ze dne 27. května 2026 [...] a zároveň při vyřízení Vašeho podání ze dne 29. července 2026.“

Úřad vnitřní kontroly PP ČR, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD, 14. 8. 2026

Nová listina proto potvrzuje, že obsah stížnosti byl identifikován správně, avšak bez rozlišení dvou procesně odlišných částí byl jako celek vrácen útvaru, jehož předchozí postup je napadán.

II. DVA ODLIŠNÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ NELZE SLOUČIT DO JEDNOHO VRÁCENÍ KÚ

1. Nová námitka nečinnosti po 29. červenci 2026

V této části jde o prvotní upozornění, že po vrácení otázky č. 3 Okresním státním zastupitelstvím v Prostějově dne 28. července 2026 a po mé výzvě ze dne 29. července 2026 nebylo sděleno, pod jakým označením se pokračuje, kdo věc vyřizuje, jaké úkony byly zahájeny a zda byly zajištěny rozhodné podklady. Tato nová část mohla být předána řediteli KÚ k prvotnímu vyřízení.

2. Přezkum předchozího vyřízení KÚ ze dne 25. června 2026

Současně však stížnost napadala způsob, jakým Kriminalistický ústav již dne 25. června 2026 vyřídil vlastní podnět: místo vlastního interního a kontrolního prověření jej postoupil OSZ v Prostějově, které jej následně vrátilo KÚ k dalšímu řízení jako odbornou otázku metodiky měření THC a podnět k možnému internímu přezkumu policie. V této části již nejde o prvotní vyřízení upozornění, ale o přezkum způsobu předchozího vyřízení útvarem s celostátní působností.

Vrácení obou částí bez rozlišení kanceláří ředitele KÚ vytváří stav, v němž má tentýž útvar znovu rozhodovat nejen o nové nečinnosti, ale také o správnosti vlastního již uskutečněného procesního postupu.

III. PROČ JE NUTNÉ OPATŘENÍ MINISTRA VNITRA

Podle § 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je Policie České republiky podřízena Ministerstvu vnitra, ministerstvo vytváří podmínky pro plnění jejích úkolů a policejní prezident odpovídá za činnost Policie České republiky ministroví. Nežádám ministra, aby nahrazoval orgány činné v trestním řízení, hodnotil vinu, měnil pravomocná rozhodnutí nebo osobně posuzoval jednotlivé chromatogramy. Žádám výkon vlastní řídicí, organizační a kontrolní působnosti k tomu, aby byla uvnitř Policie ČR určena odpovědná a nestranná přezkumná instance.

Policie ČR ve zveřejněné informaci ze dne 8. září 2025 sama uvedla, že kvalifikované upozornění vůči příslušníkovi nebo zaměstnanci útvaru s celostátní působností vyřizuje ředitel tohoto útvaru, avšak žádost o přezkoumání způsobu jeho vyřízení náleží policejnímu prezidentovi, který může přezkum svěřit Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia. Kriminalistický ústav je útvarem Policie ČR s celostátní působností.

PROCESNÍ PROBLÉM

Nová námitka nečinnosti může být v prvním stupni řešena ředitelem KÚ. Přezkum toho, jak ředitel celostátního útvaru již věc vyřídil dne 25. června 2026, však nemá být bez dalšího vrácen témuž řediteli jako konečné přezkumné instanci.

IV. POŽADOVANÁ BEZODKLADNÁ OPATŘENÍ

- uložit policejnímu prezidentovi, aby bezodkladně oddělil prvotní část upozornění na nečinnost KÚ po 29. červenci 2026 od části požadující přezkum předchozího vyřízení KÚ ze dne 25. června 2026;
- zajistit, aby policejní prezident převzal přezkumnou část jako nadřízený řediteli útvaru s celostátní působností a rozhodl o jejím vyřízení útvarem nebo osobami, které nejsou podřízeny řediteli KÚ a nepodílely se na dosavadním postupu;
- zachovat datum 14. srpna 2026 jako datum uplatnění žádosti o přezkoumání a zajistit, aby novým postoupením nezačínaly opakovaně běžet nové lhůty;
- sdělit, pod jakým číslem jednacím bude přezkumná část vedena, který útvar ji vyřizuje, kdo za ni odpovídá a jaký je přesný rozsah prověření;
- zajistit úplný spisový přehled úkonů od 27. května 2026, včetně důvodu postoupení OSZ v Prostějově, data a rozsahu vrácení věci KÚ a způsobu vyřízení výzvy ze dne 29. července 2026;

6. uložit bezodkladné uchování relevantních historických SOP a jejich verzí, protokolů o vzorkování a homogenizaci, surových laboratorních dat, výpočtů nejistoty, validačních a kalibračních záznamů, mezilaboratorních testů, záznamů z metodických kontrol a elektronických auditních stop;
7. zajistit, aby výsledkem nebylo další prosté postoupení, nýbrž konkrétní, odůvodněné a přezkoumatelné sdělení o provedených úkonech, zjištěních a přijatých opatřeních;
8. sdělit mi bezodkladně, nejpozději do sedmi dnů, alespoň přijatá organizační opatření, označení odpovědného útvaru a spisovou značku; tím není dotčena zákonná lhůta pro věcné vyřízení a vyrozumění o přijatých opatřeních.

V. ZÁVĚR

Nová listina ze dne 14. srpna 2026 neotevívá nový odborný spor a neopakuje dřívější stížnosti. Dokládá konkrétní procesní stav vzniklý až po jejich podání: útvar vnitřní kontroly správně identifikoval stížnost proti postupu a nečinnosti KÚ, avšak bez oddělení prvotní a přezkumné části ji vrátil kanceláři ředitele kontrolovaného celostátního útvaru. Žádám proto ministra vnitra pouze o odstranění tohoto stavu prostřednictvím odpovědnosti policejního prezidenta a o zajištění nestranného, dokumentovaného a konečně přezkoumatelného vyřízení.

PŘÍLOHY

1. Sdělení Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD.
2. Stížnost na postup Policie ČR adresovaný policejnímu prezidentovi a žádost o přešetření ze dne 14. 8. 2026.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

podáno prostřednictvím datové schránky